UM NOVO
MOMENTO
DA SUA VIDA
SE INICIA
AQUI!

EBM
Prazer em viver assim

CONTRATO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE UNIDADE AUTÔNOMA E OUTROS PACTOS

Pitangueira Reserva Urbana (2ª Fase)

Quadro Resumo - Associativo

Aqui estão as principais informações sobre as condições da compra do seu imóvel

1 Partes

EBM

BRASIL INCORPORACAO 209 SPE LTDA, com sede na **Rua T 55, 930 EDIF WALK BUENO BUSINESS SALA 1711 PARTE, Setor Bueno**, cidade de **Goiânia**, estado **Goiás**, CEP **74215-170**, inscrita no CNPJ sob nº **42.625.623/0001-08**, endereço eletrônico **atendimento@ebm.com.br**, neste ato representada por seu procurador, no final assinado.

CLIENTE

ALBA FERREIRA DE AGUIAR, **Brasileira, Empreendedor (a)**, documento de identidade nº **5374104**, inscrito(a) no CPF nº **038.396.101-76**, filho(a) de **AUZENI ARAUJO FERREIRA** e de **LUIZ PEREIRA DE AGUIAR**, telefone para contato **+5562091625268**, endereço eletrônico **albaferreira22@icloud.com**, , residente(s) e domiciliado(s) na **Rua Ipora**, **Casa 03 QD 03-A, LT 17**, **Jardim Guanabara**, na cidade de **Goiânia**, Estado de **Goiás**, CEP **74675-410**, no final assinado(a,s).

O restante da página, se houver, foi intencionalmente deixado em branco.

2 Imóvel

Unidade Autônoma Apartamentonº **1205A**, localizada no **12º andar**, Tipo **2 QUARTOS**, da Torre **Bloco A**, Unidade Autônoma de vaga(s) de garagem **nº** Unidade Autônoma: **672M**

- **Área privativa principal (área privativa apartamento + área privativa escaninho e armário, os últimos se houver):** 43,110m²
- **Área privativa vaga(s) de garagem:** 12,000m²
- **Área comum:** 24,163m²
- **Área total real (área privativa total + fração da área comum):** 79,273m²
- **Fração ideal do terreno:** 0,0033343

m²

O Empreendimento está localizado na Av. Pedro Paulo de Souza, 1370, Goiânia 2, Goiânia / Goiás, 74663520

Clique no link "https://maps.app.goo.gl/Q88VAkuBD3x34wBC7" para visualizar no mapa exatamente onde estará localizado seu imóvel.

O restante da página foi intencionalmente deixado em branco.

3 Informações adicionais

A incorporação imobiliária do empreendimento está registrada sob o R-2 da matrícula nº 161.122 do Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de Goiânia/GO.

Todas as despesas decorrentes deste Contrato e do Contrato de Financiamento, como, por exemplo, impostos, taxas, tributos, ITBI, despesas e emolumentos cartorários e demais despesas necessárias, serão de responsabilidade do CLIENTE.

O CLIENTE tomou conhecimento de todas as características das vagas de garagem, escaninho(s) e armário(s), se houver, por meio de plantas, especificações do Memorial Descritivo e Contrato, concordando com as localizações e tamanhos.

Tendo em vista ser a construção do empreendimento em alvenaria estrutural, após a entrega do empreendimento e recebimento das chaves do seu imóvel, não é permitida a demolição ou "rasgo" em qualquer parede. A alteração somente é permitida em paredes de vedação e desde que haja permissão da EBM.

O empreendimento está submetido ao regime de afetação dos Arts. 31-A a 31-F da Lei 4.591/64, que é a separação patrimonial dos bens da EBM para uma atividade específica, com a finalidade de assegurar a continuidade e a entrega dos imóveis em construção aos clientes, mesmo em caso de falência da EBM.

A unidade decorada do Stand de Vendas é tão somente um modelo de layout personalização e decoração, sendo que as unidades objeto deste contrato serão entregues de acordo com as especificações do Memorial Descritivo e não de acordo com o apartamento decorado.

4 Financiamento da obra

Para a construção do empreendimento, a EBM poderá obter financiamento bancário. Nesse caso, o CLIENTE concorda que a EBM poderá constituir ônus sobre o terreno e suas acessões, como garantia real do financiamento destinado à construção do empreendimento conforme mais bem detalhado no Capítulo 6 das Condições Gerais deste Contrato.

A liberação da garantia é de responsabilidade da EBM e ocorrerá no prazo de até **180 dias** contados da solicitação expressa do CLIENTE, **que só poderá ocorrer após**:

a) O CLIENTE quitar integralmente o preço e demais valores previstos no contrato; **e**
b) A emissão do Habite-se do Empreendimento.

5 Preço e Forma de Pagamento

R$ 350.000,00*
(trezentos e cinquenta mil reais)
* o preço acima é para pagamento à vista e sem acréscimo de juros.

80% do valor total se refere à construção, e 20% à fração ideal do terreno, que deverá ser entregue pronto e acabado.

Clique aqui e acesse o Portal do Cliente ou leia o QRCode ao lado e baixe o app MEU EBM para ter acesso à sua situação financeira, emitir 2ª via de boletos e registrar solicitações.

O valor poderá ser pago parceladamente da seguinte forma:

A. SINAL

A.1. R$ 2.107,00 (dois mil e cento e sete reais)

- Representa 0,65% do preço total;
- Parcelamento: à vista;
- Vencimento da parcela: à vista;

• Forma de pagamento: PIX.

A.2. R$ 2.140,00 (dois mil e cento e quarenta reais)

• Representa 0,66% do preço total;
• Parcelamento: 2 parcelas, cada uma no valor de R$ 1.070,00 (um mil e setenta reais);
• Vencimento da parcela: 30/08/2025;
• Forma de pagamento: Boleto.

B.1. PARCELAS MENSAIS - PRÓ SOLUTO NP - MCMV

B.1.1. R$ 28.890,00 (vinte e oito mil e oitocentos e noventa reais)

• Representa 8,90% do preço total;
• Parcelamento: 27 parcelas, cada uma no valor de R$ 1.070,00 (um mil e setenta reais);
• Vencimento da parcela: dia 30/10/2025 de todo mês;
• Forma de pagamento: Boleto.

B.2. PARCELAS ANUAIS - PRÓ SOLUTO NP- MCMV

B.2.1. R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais)

• Representa 3,51% do preço total;
• Parcelamento: 2 parcelas, cada uma no valor de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais);
• Vencimento da parcela: dia 30/01/2026 de todo ano;
• Forma de pagamento: Boleto.

B.3. Parcela BOM PAGADOR

R$ 25.463,00 (vinte e cinco mil e quatrocentos e sessenta e três reais),

• Representa 7,41% do preço total;
• Parcelamento: 1 parcelas, cada uma no valor de R$ 25.463,00;
• Vencimento da parcela: dia 30/01/2028 de todo mês;
• Forma de pagamento: recursos próprios através de boleto bancário, em favor da EBM.

OBS.: Se, até a expedição do Habite-se do empreendimento, o CLIENTE realizar o pagamento de todas as parcelas dentro do prazo – sendo, nesse caso, tolerado o atraso máximo de 30 (trinta) dias – terá direito a desconto no saldo do preço, na quantia correspondente ao valor desta parcela. Para a obtenção do desconto o CLIENTE deverá solicitar à EBM, com antecedência de 30 (trinta) dias da data de vencimento da parcela. A EBM fará a análise e, sendo comprovado o cumprimento do requisito acima descrito, as partes formalizarão o desconto por meio de Termo de Renegociação. É importante destacar que este desconto, em hipótese alguma, poderá ser solicitado pelo CLIENTE em caso de ter havido, em qualquer

momento e sob qualquer justificativa, inadimplemento no pagamento das parcelas por mais de 30 (trinta) dias, sendo que, nesse caso, **o CLIENTE se obriga a pagar a referida parcela com recursos próprios conforme fluxo de pagamento previsto acima ou mediante antecipação para obtenção de eventual financiamento bancário pena de aplicação de todas as penalidades decorrentes do inadimplemento, inclusive, impossibilidade de recebimento das chaves da unidade autônoma, que somente serão entregues após a quitação integral do valor presente instrumento, nos termos do Capítulo 7 deste Quadro Resumo.}**

C. SALDO DO PREÇO

C.1. R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais)

• Representa 86,28% do preço total;

• Parcelamento: à vista;

• Vencimento da parcela: **em até 90 (noventa) dias contados da data deste Contrato;**

• Forma de pagamento: Mediante adesão ao programa "Imóvel na Planta – ASSOCIATIVO", com ou sem os benefícios do "Minha Casa Minha Vida", conforme limite de valor contratual e atendimento, pelo CLIENTE, aos requisitos do programa, cujas providências e riscos são de responsabilidade exclusiva do CLIENTE, sem qualquer ônus para a EBM. Caso a adesão ao programa junto à Caixa Econômica Federal não se concretize no prazo de 90 (noventa) dias a contar da presente data, o pagamento deverá ser feito à vista, com recursos próprios do CLIENTE.

O restante da página, se houver, foi intencionalmente deixado em branco.

Todas as parcelas deverão ser pagas por meio de boleto bancário enviados pela EBM ao CLIENTE de forma eletrônica. Se o CLIENTE não receber o boleto até o vencimento, deverá obtê-lo pelo Portal do Cliente ou pelos canais de comunicação da EBM, descritos no rodapé deste Contrato. A falta de recebimento dos boletos bancários não tira a obrigação do CLIENTE de efetuar qualquer pagamento.

É assegurado ao CLIENTE o direito de pagar antecipadamente as parcelas vincendas, das últimas para as primeiras. As antecipações não poderão gerar prejuízos para a EBM, de modo que deverão ser efetivadas mediante o pagamento dos valores atualizados, calculados até a data do efetivo pagamento, conforme estabelecido no Capítulo 5 das Condições Gerais.

Programa de financiamento da Caixa Econômica Federal

5.1. Além de poder quitar este Contrato com recursos próprios, o CLIENTE poderá pagar a parcela descrita na alínea "c" acima meio de adesão o sistema "Imóvel na Planta – Associativo", com ou sem os benefícios e incentivos do programa "Minha Casa Minha Vida".

Minha Casa Minha Vida é o programa de habitação do Governo Federal. Seu objetivo é promover o direito à moradia às famílias que vivem em áreas urbanas e que tenham renda mensal limitada ao estabelecido pelo programa.

5.1.1. Acerca do Programa "Minha Casa Minha Vida", o CLIENTE está ciente e concorda que:

A. Que a adesão ao programa depende do valor deste Contrato, que não pode ser maior que o limite estabelecido pelo programa, bem como do enquadramento do CLIENTE aos requisitos exigidos pelo programa;

B. Que a obtenção do financiamento e a adesão ao Programa "Minha Casa Minha Vida" é de responsabilidade única e exclusiva do CLIENTE, assim como todas as despesas decorrentes, como, por exemplo, cópias, certidões, autenticações, avaliações e tudo o que for exigido pela Caixa Econômica Federal;

C. Que a adesão ao programa não poderá acarretar ônus de qualquer natureza à EBM, nem justifica qualquer atraso no pagamento da parcela em questão no cumprimento de qualquer obrigação deste Contrato;

D. Com todas as normas e condições que regem a concessão do financiamento do programa;

E. Que tem condições de cumprir todas as exigências para obtenção do financiamento junto ao programa e que tem ciência que a Caixa Econômica Federal poderá se recusar a conceder o financiamento se o CLIENTE não apresentar condições jurídicas e/ou socioeconômicas exigidas;

F. Tomou conhecimento dos Juros de Obra, que serão cobrados todos os meses, a partir da data de assinatura do Contrato de Financiamento, sendo de sua responsabilidade o pagamento integral destes juros. Esses juros também são conhecidos por "fase de obra", "taxa de obra", entre outros; e,

G. Que sua renda familiar é compatível com o valor do financiamento a ser obtido, comprovando na assinatura deste Contrato e devendo apresentar tal comprovação novamente quando solicitado pela EBM.

Informações importantes sobre o financiamento bancário

1. O CLIENTE é o único responsável pela obtenção do financiamento junto ao banco;
2. O CLIENTE deverá atender todos os requisitos e apresentar todos os documentos exigidos para a análise do crédito;
3. O CLIENTE deverá arcar com todas as despesas, tributos, tarifas e registro imobiliário;
4. A análise de crédito eventualmente já realizada pelo banco é apenas uma previsão do crédito a ser liberado ao CLIENTE, podendo a aprovação variar para mais ou para menos até a assinatura do Contrato de Financiamento. Além disso, poderá o banco realizar nova análise e concluir pela não aprovação, sendo que tal deliberação cabe exclusivamente ao banco, sem qualquer interferência da EBM.

Se na ocasião da contratação do financiamento bancário ainda houver saldo devedor correspondente à diferença do valor da parcela de financiamento e o valor efetivamente liberado pelo banco e/ou à(s) parcela(s) a vencer(em), o CLIENTE deverá:

- Quitar referido saldo, com recursos próprios, em separado, no momento da assinatura do Contato de Financiamento; ou
- Somar o valor da(s) parcela(s) a vencer(em) com o saldo do preço, para pagamento por financiamento, observado o limite máximo permitido pelo Sistema Financeiro de Habitação e pelo banco financiador, se for o caso.

Confissão de Dívida

5.2. **Todas as parcelas que tiverem vencimento posterior à celebração do Contrato de Financiamento deverão ser confessadas e garantidas por 02 (dois) FIADORES** (garantidores solidários de referido débito, que deverão renunciar expressamente ao benefício de ordem), por meio de TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – AUTOCOMPOSIÇÃO, a ser assinado, obrigatoriamente, em conjunto com o Contrato de Financiamento Bancário, sendo certo que a EBM somente assinará o Contrato de Financiamento após a assinatura e finalização de referido documento. A não assinatura do TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – AUTOCOMPOSIÇÃO nos termos aqui estabelecidos caracterizará infração ao presente instrumento e ensejará o vencimento antecipado de todo o saldo do contrato, que deverá ser pago pelo CLIENTE, como recursos próprios, em até 05 (cinco) dias contados da comunicação nesse sentido, sendo certo que o não pagamento ensejará a aplicação de todas as disposições sobre inadimplência e rescisão previstas neste instrumento. Ressalta-se que os fiadores deverão comprovar situação financeira e renda compatível com a dívida a ser confessada, além de não possuírem qualquer restrição de crédito em seu nome.

Assinatura

Correção monetária e juros

5.3. O preço total deste Contrato, assim como todas as parcelas ajustadas, exceto as descritas nas alíneas "a" do item 5 acima, serão corrigidas da seguinte forma:

Até o Habite-se

INCC/FGV*

*base de cálculo: 2 meses anteriores à assinatura deste Contrato.

Após o Habite-se

IPCA/IBGE + 12% ao ano*

*base de cálculo: 2 meses anteriores à expedição do Habite-se, calculado pela Tabela Price.

! A parcela de financiamento bancário, prevista na alínea "c" do item 5 deste Quadro Resumo, será fixa e não sofrerá qualquer reajuste, desde que integralmente quitada até a data do seu vencimento. Caso o CLIENTE não realize o pagamento pontual, essa parcela será atualizada conforme as regras de correção monetária e juros descritas acima e no decorrer deste Contrato, com incidência de correção entre a data do vencimento e a data da efetiva quitação.

Na falta ou impossibilidade de se utilizar os índices acima previstos, a EBM poderá utilizar os índices substitutivos previstos nas Condições Gerais deste Contrato.

Assinatura

Atraso no pagamento

O atraso no pagamento das parcelas resultará na aplicação de:

correção monetária conforme Contrato;

+

juros de 1% ao mês calculado dia a dia, sobre o valor em atraso;

+

multa de 2% sobre o valor em atraso;

+

honorários (na fase judicial e extrajudicial) de 10% a 20% sobre o valor do débito; e

+

juros compensatórios.

A EBM poderá ainda:

A Encaminhar ao CLIENTE notificações e avisos por cartas e mensagens de texto (WhatsApp, SMS, e-mail etc.);

B Utilizar dados pessoais do CLIENTE para cumprimento deste Contrato, inclusive por meio de assessorias de cobrança; e

C Inscrever o CLIENTE nos órgãos de proteção ao crédito, como SCPC, Serasa etc.

6 Comissão de Corretagem

=

R$ 18.963,00*
(dezoito mil e novecentos e sessenta e três reais)

O valor acima **não integra o preço da aquisição da unidade autônoma** objeto deste Contrato e será pago diretamente pelo CLIENTE à empresa de venda de imóveis e/ou ao(s) corretor(es) autônomo(s) responsável(eis) pela intermediação deste Contrato, conforme abaixo identificados:

Paulo Ernesto de Moraes Silva Filho

- CPF/CNPJ: 777.063.311-72
- Valor: R$ 18.963,00 (dezoito mil e novecentos e sessenta e três reais)
- Percentual: 5,52%

=

R$ 16.056,80*
(dezesseis mil cinquenta e seis reais e oitenta centavos)

O valor **acima integra o preço da aquisição da unidade autônoma** objeto deste Contrato e será pago diretamente pela EBM à empresa de venda de imóveis e/ou ao(s) corretor(es) autônomo(s) responsável(eis) pela intermediação deste Contrato, conforme abaixo identificados:

PAULO ERNESTO DE MORAES SILVA FILHO

- CPF/CNPJ: 20.901.137/0001-24
- Valor: R$ 4.395,00 (quatro mil e trezentos e noventa e cinco reais)
- Percentual: 1,28%

Agencia MultiFace Propaganda LTDA

- CPF/CNPJ: 37.363.371/0001-48
- Valor: R$ 961,80 (novecentos e sessenta e um reais e oitenta centavos)
- Percentual: 0,28%

Campanha VOUCHER PREMIAÇÃO CLIENTE

- CPF/CNPJ: 996.321.021-00
- Valor: R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)
- Percentual: 3,06%

ESFERA - Plataforma ESG

- CPF/CNPJ: 20.416.965/0001-77
- Valor: R$ 200,00 (duzentos reais)
- Percentual: 0,06%

Em caso de desfazimento deste Contrato por fato atribuído ao CLIENTE, a EBM reterá a quantia correspondente à comissão de corretagem dos valores a serem restituídos ao CLIENTE.

Assinatura

O CLIENTE declara ter conhecimento e concordar que:

- A comercialização da unidade é realizada por empresa de venda de imóveis e/ou consultores imobiliários autônomos e independentes, devidamente inscritos no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI), e se aperfeiçoou com a aproximação das Partes e celebração deste Contrato;

- Em caso de resolução ou distrato deste Contrato, os valores pagos a título de comissão de corretagem não serão objeto de devolução ao CLIENTE, em nenhuma hipótese, exceto o quanto previsto no Capítulo 9 abaixo; e

- As características da unidade autônoma e da área comum do Empreendimento serão aquelas descritas e caracterizadas no Memorial Descritivo e Memorial de Vendas, independentemente de quaisquer informações fornecidas no ato da comercialização das unidades autônoma, realizada por empresa de vendas de imóveis e/ou consultores imobiliários autônomos e independentes.

O restante da página, se houver, foi intencionalmente deixado em branco.

7 Conclusão das obras e Entrega das chaves

Conclusão das obras

31/01/2028

A data supracitada é a data prevista para a conclusão das obras, que é caracterizada pela expedição do Habite-se, nos termos do Art. 43-A da Lei 4.591/94. Esse prazo poderá ser prorrogado pela EBM, sem justificativa, por até 180 dias ou em caso de força maior ou caso fortuito, sem qualquer penalidade.

Entrega das chaves

O CLIENTE somente receberá as chaves se:

- estiver em dia com as obrigações deste Contrato;
- tiver quitado todo o preço e recebido a propriedade;
- tiver sido realizada a vistoria;
- tiver sido realizada a instalação do Condomínio; e
- a Administradora de Condomínio tiver recebido a área comum.

! Além dos requisitos acima, nos casos em que houver contratação de Financiamento Bancário por meio de Programa Habitacional da Caixa Econômica Federal, a entrega da posse da(s) unidade(s) autônoma(s) ficará condicionada à adimplência do CLIENTE com todas as obrigações decorrentes de eventual Confissão de Dívida celebrada com a EBM, bem como com as obrigações assumidas no âmbito do referido financiamento, incluindo, exemplificativamente, o pagamento regular dos juros de obra, das parcelas contratadas e de quaisquer encargos acessórios. mesmo que o CLIENTE não receba as chaves por sua escolha e/ou falta de cumprimento de qualquer obrigação do Contrato

Mesmo que o CLIENTE não receba as chaves por sua escolha e/ou falta de cumprimento de qualquer obrigação do Contrato, ainda assim será responsável pelo pagamento das despesas do seu imóvel (condomínio, IPTU etc.), desde a emissão do Habite-se.

A EBM não será obrigada a entregar as chaves do imóvel se o CLIENTE estiver em atraso com o cumprimento de qualquer obrigação, podendo retê-las até que seja integralmente cumprida, com os encargos moratórios convencionados.

Atraso na conclusão da obra

Se a EBM atrasar a conclusão das obras por mais de 180 dias da data prevista, sem que tenha havido causa de suspensão por caso fortuito e ou força maior, o CLIENTE terá direito a:

I. Manter o Contrato e receber indenização correspondente a 1% por mês de atraso, calculados sobre o valor até então pago pelo CLIENTE à EBM, corrigido monetariamente conforme índice aqui previsto; ou

II. Desfazer o Contrato com restituição dos valores até então pagos à EBM, corrigidos monetariamente, desde que não tenha assinado o Contrato de Financiamento Imobiliário e/ou o Habite-se não tenha sido emitido. Nesse caso, o valor será restituído ao CLIENTE no prazo de 60 dias contados da assinatura do Distrato.

Assinatura

8 Rescisão contratual

Este Contrato é irrevogável e irretratável, podendo, contudo, ser rescindido nas seguintes hipóteses:

I. Pela EBM nas hipóteses de*:

a) Inadimplemento de parcelas; ou

b) Descumprimento pelo CLIENTE de obrigações deste Contrato; ou

*em ambos os casos, será observado o §5º do Art. 67-A da Lei 13.786/2018, que alterou a Lei 4.591/64

II. Pelo CLIENTE na hipótese de atraso injustificado das obras do empreendimento*.

Nesses casos, aplica-se o abaixo previsto:

Pela EBM

Se o CLIENTE **atrasar o pagamento de qualquer parcela ou qualquer de suas obrigações por mais de 30 dias**, será notificado para quitação do débito ou inadimplemento da obrigação no prazo de 15 dias. Passado esse prazo, se o CLIENTE não quitar o débito, o **Contrato será rescindido unilateralmente pela EBM**, sendo os **valores até então pagos à EBM restituídos ao CLIENTE após as seguintes deduções**:

- Comissão de corretagem, quando integrar o valor do Contrato;
- **Pena de 50% sobre o valor pago, com exceção à quantia paga a título de juros e multa, conforme Lei 4.591/64;**

Se o **imóvel já tiver sido disponibilizado ao CLIENTE**, além do valor acima descrito, **será deduzido também**:

- Impostos, taxas, despesas condominiais e contribuições de associações incidentes sobre o imóvel, mesmo nos casos em que o CLIENTE, por sua culpa exclusiva, não tiver recebido as chaves;
- 0,5% por mês, calculado sobre o valor do Contrato atualizado, desde o mês disponibilização do imóvel ao CLIENTE até a efetiva rescisão;
- Despesas para recomposição do imóvel ao seu estado inicial, independentemente de ter havido a entrega das chaves.

Após as deduções acima, havendo valores a seres restituídos ao CLIENTE, a EBM o fará por uma única parcela, nos seguintes prazos e para a seguinte conta do CLIENTE:

- **Para rescisão antes da emissão do Habite-se**: 30 dias contados da emissão do Habite-se;
- **Para rescisão após a emissão do Habite-se**: 30 dias contados da rescisão.

Dados que serão utilizados em caso de resolução deste Contrato e se houver valores a serem devolvidos ao CLIENTE:

Conta Corrente:
Banco:
Agência:

Assinatura

Pelo Cliente

Estando o CLIENTE adimplente, se a conclusão das obras do empreendimento pela EBM atrasar mais que 180 dias além da data prevista no item 7. deste Quadro Resumo, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito e força maior, poderá o CLIENTE optar pelo item I ou II previstos em "Atraso na conclusão da obra", também do item 7. deste Quadro Resumo.

9 Arrependimento

Conforme prevê o inciso VIII do Art. 35-A da Lei 4.591/64, se o Contrato tiver sido assinado fora do estabelecimento da EBM, **o CLIENTE poderá desistir da compra**, sem aplicação de penalidade, **no prazo de 7 dias, contados da assinatura**, por meio de correspondência, com carta registrada e aviso de recebimento à EBM, no endereço descrito no item 1 do Quadro Resumo, bem como ao e-mail atendimento@ebm.com.br.

Nesse caso, a **EBM restituirá ao CLIENTE todo o valor até então pago, no prazo de 30 dias contados do recebimento da comunicação**.

Ultrapassado o prazo do direito de arrependimento, será observada a irretratabilidade, conforme previsto no §2º do artigo 32 da Lei nº 4.591/64.

Assinatura

10 Proteção de Dados Pessoais

A EBM se compromete a tratar os dados pessoais necessários, única e exclusivamente para cumprir com a finalidade a que se destinam no escopo do presente Contrato nos termos aqui estabelecidos, e observada toda a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados, inclusive, mas não se limitando à Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados) e demais disposições, regulamentações e interpretações que venham a ser publicadas ou pacificadas por quaisquer autoridades legais.

Clique no link abaixo e tenha acesso à Lei Geral de Proteção de Dados na íntegra.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm

Continua na página seguinte.

11 Anexos

Estão anexos a este Contrato:

- Memorial Descritivo;
- Plantas;
- Manual do Proprietário;
- Convenção de Condomínio;
- Regimento Interno;
- Demais documentos referentes ao seu imóvel.

Para acessar os documentos, clique no link abaixo:

"https://exchangeebm-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arquivosdeempreendimento_ebm_com_br/EvPKWVJY_QZEhN9ZT6l6FXsBrjYI47KKz1Ub4SldCbK51A?e=Ez5gP2"

Data e assinaturas na página seguinte.

Este QUADRO RESUMO é parte integrante e inseparável das "CONDIÇÕES GERAIS", que, juntos, integram e formam um só Contrato para todos os fins e efeitos de direito. O CLIENTE dispensa a rubrica dos representantes da EBM em todas as páginas deste instrumento, autorizando, ainda a EBM a realizar o registro junto ao Cartório de Títulos e documentos de sua escolha, com a finalidade de conferir fé pública e publicidade

Este Contrato foi assinado eletronicamente, declarando o CLIENTE ter lido todo o documento e seus anexos, estando ciente e de acordo com todos os seus termos.

Goiânia, 22 de Julho de 2025.

EBM: BRASIL INCORPORACAO 209 SPE LTDA

CLIENTE: ALBA FERREIRA DE AGUIAR

Testemunha:

ORLANDO FERREIRA DE AVELAR FILHO
CPF: 974.346.042-04

ALEXANDRE DUTRA SANTOS
CPF: 013.817.351-69

Condições Gerais

1 Empreendimento

1.1. O empreendimento onde seu imóvel está localizado tem sua incorporação imobiliária registrada no Oficial de Registo de Imóveis e cadastro municipal, conforme descrito no item 2 do Quadro Resumo, e será construído por construtora contratada pela EBM, nos moldes do projeto aprovado pela Prefeitura.

Clique no link abaixo e acesse o Registro de Incorporação do Empreendimento.

""

1.2. O CLIENTE autoriza que a EBM faça ajustes no projeto do empreendimento aprovado junto à Prefeitura, inclusive, eventualmente, com aquisição de pequenas áreas contíguas e/ou adequações das áreas comuns, disposição/distribuição das vagas de garagem etc., com a possibilidade também de pequenos ajustes de até 5% na fração ideal, para mais ou para menos, e no memorial descritivo, se necessários, em razão de decisão judicial, determinação de órgão público ou caso encontre solução mais viável e benéfica aos clientes do que a inicialmente planejada. A EBM poderá também promover retificações na incorporação e na convenção de Condomínio, visando realizar adequações técnicas, jurídicas ou comerciais.

1.2.1. Realizadas as alterações acima descritas, sempre mantendo as características das unidades negociadas, o CLIENTE autoriza que a EBM solicite as devidas averbações na matrícula, não dando direito a qualquer tipo de indenização e/ou compensação ou ainda o direito de rescindir este Contrato.

2 Seu imóvel

2.1. A planta básica do seu imóvel, que corresponde àquela do projeto aprovado pela Prefeitura, e os elementos estruturais representados em ilustração e no apartamento decorado são baseados em cálculo preliminar, sendo que a posição e dimensão poderão sofrer alterações durante o desenvolvimento do projeto pela EBM.

2.1.1. Havendo falta de materiais, equipamentos ou acabamentos no mercado e/ou em virtude de falhas nas especificações técnicas dos materiais aplicados, ou seja, quando for identificado que o material previsto não terá a resistência/durabilidade/performance projetada, a EBM poderá substituir desde que sejam do mesmo padrão daqueles previstos no Memorial Descritivo, sem que dê ao CLIENTE o direito à indenização ou rescisão do Contrato.

2.2. **É proibido que o CLIENTE realize interferências diretas ou indiretas na obra**, assim como não é permitida a guarda ou instalação de móveis e utensílios antes da entrega das chaves pela EBM.

As **visitas ao seu imóvel serão permitidas somente até 3 meses antes da finalização das obras** e desde que agendadas e programadas pela EBM.

Alterações no imóvel

2.3. Tendo em vista ser a construção do empreendimento em alvenaria estrutural, não será permitida a demolição ou "rasgo" em qualquer parede.

A alteração somente é permitida em paredes de vedação e desde que haja permissão da EBM.

3 Patrimônio de Afetação

3.1. O **empreendimento é subordinado ao patrimônio de afetação** previsto nos artigos 31-A a 31-F da Lei 4.591/64.

Patrimônio de Afetação é a separação patrimonial dos bens da EBM para uma atividade específica, com o propósito de assegurar a continuidade e a entrega dos imóveis em construção aos clientes, mesmo que em caso de falência da EBM.

3.1.1. Em razão da separação de patrimônio, o seu imóvel não integral e nunca integrou o ativo permanente da EBM, razão pela qual é **dispensada a apresentação de CND-INSS e Certidão Negativa de Débito**.

3.2. Será eleita em Assembleia Geral, ou designada no contrato de construção, nos termos do Art. 50 da Lei nº 4.591/64, modificada pela Lei nº 10.931/04, a **Comissão de Representantes** dos adquirentes de unidades autônomas do Empreendimento, composta de **no mínimo 3 membros**.

3.2.1. A eleição de cada um dos membros da Comissão de Representantes dar-se-á por maioria simples dos votos dos presentes, cabendo a cada unidade autônoma adquirida um voto

3.3. A **EBM convocará a Assembleia de constituição da Comissão de Representantes**, na forma da lei, mediante carta com aviso de recebimento ou convocação mediante e-mail de

contato fornecido pelo CLIENTE, a critério da EBM, com antecedência mínima de 10 dias, designando dia, hora e local da reunião, podendo ser realizada por meio eletrônico

3.4. Ressalvada a hipótese de vacância, renúncia, impedimento, mora ou inadimplência no cumprimento das obrigações estipuladas neste Contrato, a venda da unidade autônoma titulada pelo membro da Comissão e de destituição pela Assembleia Geral, os membros eleitos da Comissão de Representantes preservarão os seus mandatos até o término da construção, com a averbação do Habite-se do Empreendimento, quando se extinguirá, automaticamente, a Comissão de Representantes.

3.5. Caso o membro da Comissão de Representantes venha a ceder os seus direitos a terceiro, este substituirá o cedente, sub-rogando-se na qualidade de membro da Comissão, salvo recusa do cessionário

4 Registro do Contrato de Financiamento

4.1. É de exclusiva responsabilidade do CLIENTE o registro do eventual Contrato de Financiamento a ser celebrado com a Caixa Econômica. A EBM oferecerá, sempre que possível, suporte para o registro do Contrato de Financiamento, sem custos adicionais, contudo, o CLIENTE tomar todas as providências solicitadas e realizar o pagamento de todas as despesas (taxas, impostos, emolumentos, etc.).

4.1.1 Dessa forma, o CLIENTE deverá realizar o pagamento do Imposto de Transmissão (ITBI/ISTI) e das Taxas Cartorárias em até 05 (cinco) dias a contar da data de assinatura do Contrato de Financiamento, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento.

4.2. Caso o CLIENTE deixe de cumprir a obrigação supracitada por mais de 10 (dez) dias, os pagamentos poderão ser realizados pela EBM, a seu exclusivo critério, ocasião em que o CLIENTE deverá ressarcir a integralidade dos valores gastos pela EBM, no prazo de 3 (três) dias, contados da data que for acionado para tanto. Em não havendo o pagamento neste prazo, o valor devido será acrescido de multa moratória de 2% (dois por cento), reajuste monetário pelo IPCA tomando-se como base o índice de 02 (dois) meses anteriores ao pagamento (N-2), e como índice-reajuste o correspondente ao segundo mês anterior ao do efetivo ressarcimento (N-2) e juros de mora de 1% ao mês, ou fração, calculados dia a dia.

4.3. Referido valor é desde já reconhecido e confessado pelo CLIENTE como dívida liquida, certa e exigível, servindo o presente instrumento como título executivo extrajudicial nos termos do artigo 784, inciso III do Código de Processo Civil.

5 Preço, Forma de Pagamento e Correção Monetária

5.1. O preço total deste Contrato, assim como todas as parcelas ajustadas, exceto as descritas nas alíneas "a" do item 5 do Quadro Resumo e a possibilidade de não reajuste da parcela descrita na alínea "c" conforme melhor descrito no Quadro Resumo, serão corrigidas da seguinte forma:

A. Até a emissão do Habite-se, pelo índice INCC-M/FGV, tendo como base de cálculo os 02 (dois) meses anteriores à assinatura deste Contrato;
B. Após a emissão do Habite-se, pelo índice IPCA/IBGE (Índice de Preços para o Consumidor Amplo), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), somado a 12% ao ano, tendo como base os 02 meses anteriores à expedição do Habite-se, calculado pela tabela Price.

5.2. Na falta ou impossibilidade de se utilizar os índices acima previstos, a EBM poderá utilizar os seguintes índices substitutivos:

A. Em substituição ao INCC-M/FGV, será utilizado qualquer outro índice que venha a ser adotado pela Fundação Getúlio Vargas;
B. EM substituição ao IPCA/IBGE, será adotado o índice IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado), calculado e divulgado pela FGV.

5.2.1. A substituição do índice deverá ser comunicada pela EBM ao CLIENTE por escrito e será apenas para ratificação, razão pela qual a substituição se operará a partir do fato que lhe deu origem, e não da comunicação.

5.3. No caso de desconhecimento temporário do índice de reajuste estabelecido neste Contrato, por qualquer motivo, até as datas ajustadas para pagamento, faculta-se à EBM a aplicação provisória da última atualização ou a projeção do índice, efetuando-se um acerto de contas no mês imediatamente subsequente ao que for aplicado o índice.

5.4. Tendo em vista os valores do preço de aquisição estabelecidos no Quadro Resumo forem calculados para o dia 1º de cada mês, o CLIENTE declara expressamente estar ciente de que para aplicação dos índices de reajustes monetário, serão considerados as variações mensais integrais ocorridas nos índices eleitos, independentemente da data de assinatura deste Contrato.

5.5. A EBM poderá, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, solicitar a emissão pelo CLIENTE de notas promissórias representativas das parcelas vincendas do valor total devido, que serão recebidas em caráter *pro solvendo* pela EBM.

5.6. A data de vencimento das parcelas não tem qualquer vínculo com o andamento ou conclusão da obra.

5.7. O CLIENTE não poderá pagar qualquer prestação do saldo devido enquanto não tiverem sido pagas e quitadas aquelas que estiverem vencidas anteriormente. Nos meses em que se verificarem vencimentos simultâneos de prestações do saldo devido, fica assegurado à EBM o direito de recusar o recebimento de qualquer delas sem que se verifique, concomitantemente, o pagamento da outra.

5.8. O recibo de pagamento da última parcela vencida não significa quitação da anterior, que deverá ser sempre comprovada, quando exigido.

5.9. O pressuposto de equilíbrio financeiro e econômico do presente contrato é princípio de boa-fé objetiva previsto no Código Civil e no atual ordenamento jurídico nacional, aceito assim de comum acordo pelas partes para reger este compromisso de venda e compra. Portanto, os valores constantes deste instrumento, tanto do preço ajustado como das parcelas que constituem o saldo a ser pago, deverão preservar sua equivalência de compra e evitar qualquer forma de corrosão pela inflação que houver durante o período de pagamento.

5.10. Por consequência, nem o preço, nem o saldo devedor, nem o valor das parcelas convencionadas deverá estar sujeito a congelamento, deflação ou em desconformidade com os índices de atualização previstos. Se for editada legislação superveniente à data da formalização deste instrumento, determinando situações que levem à perda do poder de compra pelos valores contratados, não poderá ser ela aplicável.

5.11. Convencionam assim livremente as partes que a EBM poderá considerar vencido antecipadamente o débito do CLIENTE, em seu todo, nas seguintes situações: alteração na forma de cálculo, extinção, suspensão ou congelamento dos índices eleitos para atualização da moeda; inflação que se revele, no período de 1 (um) ano superior a 50% (cinquenta por cento); proibição, mesmo que decorrente de lei nova, da aplicação das condições contratadas, principalmente da possibilidade de atualização da moeda; substituição do real por novo padrão monetário.

5.12. Vencida a dívida de forma antecipada pelos motivos constantes no item 5.11 acima, deverá o CLIENTE efetuar o pagamento de seu débito integral.

6 Financiamento da obra

6.1. Para a construção do empreendimento, a EBM poderá obter financiamento bancário. Nesse caso, o CLIENTE concorda que, em garantia à referido financiamento, a EBM poderá constituir ônus sobre o terreno e suas acessões, motivo pelo qual o CLIENTE está ciente que:

A. Os recursos liberados pelo banco serão utilizados pela EBM exclusivamente para a construção do empreendimento;

B. A EBM é a única responsável pelo pagamento do financiamento da obra;

C. A EBM poderá dar em penhor ou ceder fiduciariamente ao agente financeiro todos os créditos relativos às parcelas de pagamento deste Contrato, que deverão ser pagas diretamente ao mesmo agente financeiro e serão destinados à amortização da dívida decorrente do empréstimo concedido à EBM;

D. Será sempre assegurado o direito de a EBM, em qualquer época, ceder ou caucionar a terceiros os seus créditos decorrentes deste Contrato, inclusive por meio de Securitização ou SFI, com a emissão de Cédula de Crédito Imobiliário, nos termos da Lei nº 10.931/2004, em função do que o imóvel poderá vir a ser hipotecado ou objeto de alienação fiduciária. Declara, ainda, o CLIENTE, ter ciência de que a partir daí passará a ser responsável pelo pagamento, juntamente com as prestações, até integral quitação da dívida, da TSA; e,

E. Todas as despesas, encargos e custos financeiros relativos ao empréstimo que vier a ser concedido à EBM, no que se refere ao imóvel e respectiva fração ideal de terreno, serão de sua exclusiva responsabilidade, competindo-lhe a liquidação do valor devido.

6.2. O banco poderá solicitar a assinatura de termo de anuência ao contrato de financiamento da obra, que o CLIENTE deverá fazê-lo no prazo de 10 dias contados da convocação.

6.3. Com o fim de cumprir o disposto na cláusula anterior, o CLIENTE nomeia e constitui sua procuradora a EBM, outorgando-lhe os poderes irrevogáveis e irretratáveis, na forma prevista nos artigos 683, 684 e 686 do Código Civil, para, em nome dele, em qualquer agente financiador, assinar, aditar, re-ratificar, alterar o contrato de abertura de crédito com garantia hipotecária ou fiduciária e outras avenças, para construção do Empreendimento, podendo ajustar cláusulas e correções, prazos, taxas de financiamento, e quaisquer outros encargos daí decorrentes, oferecer garantias reais, hipotecar ou alienar fiduciariamente as frações ideais do terreno, benfeitorias e acessões que a ele acederão podendo, ainda, representar o CLIENTE, para registro da hipoteca, perante o Cartório de Registro de Imóveis competente, cartório notarial e quaisquer outras repartições públicas, federais, estaduais e municipais, autarquias, etc.

6.4. As garantias serão baixadas em até 180 dias contados da solicitação expressa do CLIENTE, que somente poderá ocorrer nos termos estabelecidos no **item 4 do Quadro Resumo**.

O contrato de financiamento de obra não cobre o CLIENTE por Seguro de Morte ou Invalidez. Permanente.

7 Prazo de carência

1.1. **Em até 180 dias contados do registro da incorporação** no Cartório de Registro de Imóveis competente, **a EBM poderá desistir da construção do empreendimento** se:

A. não for vendido 50% das unidades do empreendimento; ou
B. não seja obtido o financiamento da obra junto ao banco

1.2. Nesse caso, a EBM comunicará o CLIENTE sobre a rescisão do contrato, e **devolverá ao CLIENTE todo o valor até então pago, corrigido monetariamente pelo INCC-DI/FGV**, não incidindo qualquer penalidade para as Partes, no prazo de 30 dias contados da comunicação de desistência ou do registro da desistência na matrícula do empreendimento, o que ocorrer por último.

8 Conclusão da obra

8.1. O **prazo para conclusão da obra é aquele previsto no item 7 do Quadro Resumo**. As obras do empreendimento poderão, entretanto, ser concluídas em prazo menor

Esse prazo **poderá ser prorrogado por até 180 dias** sem necessidade de justificativa e sem que isso implique em qualquer penalidade à EBM.

8.1.1. O prazo para a conclusão da obra não inclui o tempo necessário para a execução de serviços acessórios ou complementares, como, por exemplo, ajardinamento, averbação da construção, implantação de condomínio, dentre outros.

8.1.2. Havendo caso fortuito ou força maior, o prazo para a execução da obra será suspenso até que a obra retome o seu ritmo normal sem que incida qualquer penalidade à EBM.
8.1.3. O prazo de conclusão das obras não se confunde com a data de realização da assembleia de instalação do condomínio, com a data de disponibilização das unidades autônomas ou com a data de entrega da posse das unidades autônomas.

8.2. **Caso o prazo estimado para a conclusão** do empreendimento, acrescido o prazo de tolerância de 180 dias **for extrapolado**, salvo motivos de caso fortuito e força maior, e o CLIENTE estiver em dia com os pagamentos, **o CLIENTE poderá:**

A. Se não tiver assinado financiamento bancário, **resolver o contrato** com restituição dos valores pagos, acrescidos de multa indenizatória de 2% sobre o valor pago, e atualizado monetariamente. Nesse caso, o CLIENTE deverá enviar notificação à EBM informando a intenção e, se não o fizer, o contrato será mantido; OU

B. Manter o contrato, com direito ao recebimento de multa de 1% para cada mês de atraso calculada por dia, sobre o valor pago à EBM, corrigido monetariamente pelo INCC-DI/FGV.

8.2.1. As multas acima serão calculadas até a emissão do Habite-se (Habite-se é o certificado de conclusão da obra, expedido pela Prefeitura) sobre os valores pagos pelo CLIENTE, excluído juros e multas pagos, e pagas pela EBM, a seu exclusivo critério, por depósito bancário para conta do CLIENTE.

8.3. Concluída a obra e emitido o Habite-se, os CLIENTES serão convocados para a Assembleia de Instalação de Condomínio, momento no qual será caracterizada a disponibilidade do seu imóvel.

8.3.1. Após a emissão do Habite-se, a EBM poderá indicar empresa administradora de condomínio e/ou síndico, nos termos da Convenção de Condomínio.

8.4. Independentemente do recebimento das chaves, após a emissão do habite-se, **o CLIENTE é o único responsável pelas despesas condominiais, IPTU e outros encargos que incidam sobre o seu imóvel.**

8.4.1. O não pagamento das despesas acima descritas será considerada descumprimento contratual e mora para fins deste Contrato, estando o CLIENTE sujeito ainda às penalidades da Convenção de Condomínio. Nesse caso, a EBM poderá cobrar ou executar os valores não pagos pelo CLIENTE, podendo ainda ser ressarcida pelos prejuízos que sofrer em razão do não pagamento.

8.5. Durante a construção do empreendimento, a EBM poderá contratar empresa e ceder área do Condomínio para a realização de obra de infraestrutura necessária para o fornecimento de gás ao Condomínio. Assim, após a Instalação do Condomínio, os direitos e obrigações desses contratos serão cedidos pela EBM ao Condomínio, que deverá respeitar o prazo de vigência, sob pena de arcar com as penalidades pela rescisão antecipada.

9 Escritura definitiva

9.1. Em caso de quitação com recursos próprios, a EBM enviará a respectiva autorização de escritura em até 60 dias contados da data da averbação da construção ou da data do cancelamento da hipoteca que incida sobre o imóvel, o que ocorrer por último. Dessa forma, o CLIENTE deverá **comparecer no local indicado pela EBM para recebimento e lavratura da escritura de venda e compra e levá-la a registro no prazo de até 60 dias** contados da

comunicação da EBM neste sentido. data da averbação da construção ou da data do cancelamento da hipoteca que incida sobre o imóvel, o que ocorrer por último.

9.2. Realizada a escritura definitiva ou individualizado o IPTU, o que ocorrer primeiro, o CLIENTE deverá, **no prazo máximo de 30 dias, transferir a inscrição do imóvel na Prefeitura para o seu nome**.

9.2.1. Não sendo realizado o registro e a transferência acima descritos, o CLIENTE pagará à EBM multa diária de 1% do valor do contrato atualizado pelo IPCA/IBGE, bem como responderá pelos prejuízos que causar à EBM, a qual poderá, ainda, ajuizar ação de obrigação de fazer em face do CLIENTE. Sem prejuízo das penalidades aqui estipuladas, a EBM fica, desde já, expressamente autorizada pelo CLIENTE a se entender conveniente, providenciar, ela própria, a inscrição municipal acima mencionada em nome do CLIENTE.

9.2.2. Lavrada a escritura, se o CLIENTE não providenciar o registro, a EBM poderá providenciar para que a escritura seja registrada. Nesse caso, o CLIENTE deverá ressarcir a EBM, no prazo de 03 dias contados da data em que tiver sido notificado, por todas as despesas decorrentes do referido registro, sob pena de incidência de correção monetária pelo IPCA/IBGE, tomando-se como base o mês anterior ao da data de desembolso pela EBM e o do mês anterior ao do reembolso pelo CLIENTE, incidindo ainda multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês ou fração de mês, sendo a quantia considerada como dívida líquida e certa para fins de execução, valendo este Contrato como título extrajudicial.

Todas as obrigações que recaiam sobre o imóvel, como condomínio, taxas, IPTUs etc., inclusive de ligação e pagamento de despesas com ligações de serviços públicos, são de responsabilidade exclusiva do CLIENTE, independente da transferência do imóvel para seu nome, podendo a EBM ajuizar a ação de obrigação de fazer, ou qualquer outra ação, para finalizar a transferência do imóvel ao CLIENTE, cobrando eventuais valores devidos e sem prejuízo da penalidade prevista anteriormente.

10 Financiamento

10.1. As partes esclarecem que o presente instrumento, salvo exclusivamente na hipótese de quitação com recursos próprios pelo CLIENTE, é preliminar à obtenção pelo CLIENTE de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, de tal sorte o CLIENTE se obriga a adotar todas as providências para que referido financiamento lhe seja concedido, a tempo de quitar tempestivamente as obrigações aqui assumidas

10.2. Uma vez concedido referido financiamento o CLIENTE procederá à aquisição da fração ideal do terreno, correspondente às unidades autônomas aqui tratadas, concomitantemente à

contratação da construção do empreendimento, conforme contrato padrão a ser fornecido pela Caixa Econômica Federal.

10.3. Dessa forma, fica expressamente ajustado que, na hipótese de impossibilidade de liberação do financiamento perante a Caixa Econômica Federal, na forma e dentro do prazo estabelecido neste Contrato, o presente instrumento poderá ser considerado rescindido de pleno direito pela EBM, mediante o envio de simples notificação, nos termos estabelecidos no Capítulo 8 do Quadro Resumo acima. Alternativamente à resolução, o CLIENTE, no entanto, poderá realizar o pagamento da parcela indicada na letra "c", da cláusula 5 do Quadro Resumo por meio de recursos próprios, desde que o faça tempestivamente.

10.4. O **CLIENTE está ciente que é o único responsável pela obtenção do financiamento junto à instituição financeira**, ficando a EBM isenta de qualquer responsabilidade caso o CLIENTE não seja aprovado pelo banco.

10.4.1. A análise de crédito pela instituição financeira é apenas uma previsão do crédito a ser liberado ao CLIENTE, podendo, portanto, variar para mais ou para menos até a assinatura do contrato de financiamento bancário pelo CLIENTE. Além disso, poderá a instituição financeira realizar nova análise e concluir pela não aprovação, sendo que tal deliberação cabe exclusivamente ao banco sem qualquer interferência da EBM.

10.5. O CLIENTE está ciente e concorda que **prazo para obtenção do financiamento é de 90 dias após a data deste Contrato**.

10.6. Todos os custos, despesas, tributos, tarifas e registro imobiliário decorrentes do financiamento bancário serão única e exclusivamente de responsabilidade do CLIENTE.

10.7. Não sendo pagamento da parcela de "Saldo do preço" realizado no prazo descrito, seja por financiamento bancário, seja por recursos próprios, será considerado atraso no pagamento, incorrendo correção monetária, juros, multa e honorários, conforme previsto neste Contrato.

11 Atraso no pagamento

11.1. Ocorrendo atraso no pagamento de qualquer parcela, encargos ou quaisquer outras obrigações, a EBM poderá notificar o CLIENTE no endereço informado neste Contrato, para que pague no prazo de 15 dias.

A falta de comunicação de novo endereço pelo CLIENTE será considerado falta grave. Assim, a notificação enviada pela EBM ao endereço antigo será considerada válida e eficaz.

11.2. Além da notificação acima prevista, o atraso no pagamento de qualquer parcela acarretará a aplicação das penalidades previstas no item 5. do Quadro Resumo.

11.2.1. O CLIENTE que pretender pagar a(s) parcela(s) em atraso, deverá pagar o valor principal atualizado monetariamente e acrescido de encargos.

11.3. Após o recebimento da notificação, **não realizando o pagamento em 15 dias**, será considerado inadimplemento absoluto, podendo a EBM adotar as seguintes providências:

A. Considerar vencido antecipadamente o saldo devedor, reajustado, **acrescido dos encargos e multa de 10%**, respondendo o CLIENTE, ainda, pelas custas processuais e honorários advocatícios; ou

B. Considerar o contrato rescindido de pleno direito, independente de notificação, podendo a EBM dar outra destinação ao imóvel e tendo o CLIENTE direito à devolução dos valores, conforme previsto no item 8 do Quadro Resumo.

12 Inadimplemento e rescisão

12.1. Este Contrato poderá ser resolvido de pleno direito pela EBM nas hipóteses estabelecidas no item 8. do Quadro Resumo.

12.2. Resolvido o Contrato de pleno direito por fato atribuído ao **CLIENTE, este terá direito à devolução dos valores até então pagos**, exceto os valores pagos de juros e mora, atualizados monetariamente pelo índice deste Contrato, **após realização das deduções previstas no item 8 do Quadro Resumo.**

12.3. Se o CLIENTE encontrar terceiro que esteja interessado em adquirir a unidade objeto deste Contrato, deverá comunicar por escrito a EBM, juntamente com os documentos terceiro, pessoais, de comprovação de renda e outros exigidos, para análise pela EBM, que poderá aprovar ou não.

12.3.1. Se a EBM aprovar a cessão de direitos e obrigações do CLIENTE ao terceiro, o CLIENTE estará isento da pena de 50% descrita no item 8 do Quadro Resumo, contudo, deverá arcar com a Taxa de Cessão estabelecida neste Contrato.

12.4. Desde a resolução do Contrato de pleno direito, a EBM poderá alienar a terceiros a unidade objeto deste Contrato, não precisando aguardar a restituição dos valores ao CLIENTE.

13 Entrega das chaves

13.1. Todas as condições para o recebimento das chaves estão descritas no item 7. do Quadro Resumo.

13.2. A ocupação do seu imóvel sem cumprir todas as obrigações previstas nesse contrato, inclusive as financeiras, será considerada esbulho possessório, podendo a EBM, nesse caso, promover a reintegração de posse por ordem judicial e o CLIENTE ficará obrigado ao pagamento de multa diária de ocupação de 0,5% sobre o preço da venda atualizado, até a efetiva restituição do imóvel à EBM, livre, desembaraçado de coisas e pessoas, em bom estado de conservação e com todas as despesas do imóvel, que incorreram durante a utilização, devidamente quitadas.

14 Assistência técnica

14.1. Após a entrega das chaves, todas as alterações realizadas no imóvel e suas consequências, inclusive danos a outros imóveis ou à área comum, **são de responsabilidade exclusiva do CLIENTE.**

14.2. Dentro do **prazo de 5 anos após a finalização das obras e do prazo indicado no manual do proprietário, a construtora prestará a assistência técnica ao empreendimento e ao CLIENTE** e responderá pelos defeitos construtivos que afetem a solidez e segurança da obra, desde que não tenham sido causados por mau uso, falta de conservação e/ou manutenção pelo CLIENTE ou morador.

14.2.1. Para uso, manutenção e conservação do seu imóvel e da área comum, o CLIENTE deve sempre consultar e obedecer ao Manual do Proprietário.

15 Cessão de direitos

15.1. Se o CLIENTE tiver interesse de realizar cessão de direitos e obrigações deste contrato, deverá:

I. **Obter anuência junto à EBM**, que dependerá da aprovação do crédito do cessionário; e

II. **Pagar à EBM a taxa de transferência** de 1% sobre o valor total da venda corrigida monetariamente.

15.2. É vedada qualquer cessão de direitos aquisitivos pelo CLIENTE referente às unidades autônomas sem saldo devedor ou após a obtenção de financiamento bancário, o qual se obriga

a receber a escritura definitiva de venda e compra ou o contrato de financiamento, registrá-la em seu nome, para posteriormente alienar suas unidades autônomas a terceiros. Ressalta-se que a escritura será outorgada nos termos estabelecidos no Capítulo 9 destas Condições Gerais.

16 Declarações

16.1. O CLIENTE declara estar ciente que:

a. As expressões "atualização monetária", "correção monetária" e "reajuste" representam sempre a recuperação plena do valor da moeda brasileira no tempo e, consequentemente, do preço do imóvel, em decorrência da perda do poder aquisitivo da moeda causada pela inflação;

b. As características do imóvel e da área comum do empreendimento são aquelas descritas no Memorial Descritivo, não podendo a EBM ser responsabilizada por informações diversas passadas por corretores autônomos ou imobiliárias;

c. As sugestões de decoração e personalização dos materiais de publicidade, do apartamento decorado, stands etc. são meramente ilustrativos e não compõem o memorial descritivo ou o projeto aprovado;

d. O paisagismo retratado nos materiais publicitários é meramente ilustrativo, sendo assim, na entrega do empreendimento, apesar de sempre seguir o projeto paisagístico, a vegetação poderá apresentar diferença de espécie, tamanho e porte;

e. Sendo a construção em alvenaria estrutural, não é permitida a retirada ou realização de rasgos nas paredes do seu imóvel. Tais alterações somente são possíveis com a permissão da EBM e desde que em paredes de vedação que poderão ser executadas em bloco cerâmico e/ou bloco de concreto e/ou *drywall* e/ou bloco de gesso;

f. Todas as comunicações a serem feitas pela EBM ao CLIENTE serão enviadas aos endereços físico e/ou eletrônico por ele informados e indicados no Quadro Resumo, portanto, havendo alteração, o CLIENTE deverá comunicar a EBM, e se assim não for feito, as comunicações enviadas aos endereços informados, mesmo que não recebidas, serão consideradas válidas;

g. É proibida a constituição de ônus sobre os direitos aquisitivos deste Contrato, sendo que, se feito, a EBM poderá rescindi-lo sem penalidade para ela;

h. Após a instalação do Condomínio, até a venda de todas as unidades do empreendimento, a EBM poderá manter container para stand de vendas no interior ou na

frente do empreendimento, placas de venda, inclusive na fachada lateral (empresa de publicidade) e corretores de plantão na frente do empreendimento; e,

i. A EBM também poderá manter permanentemente no empreendimento placas ou outro sinal indicativo de seu nome e da construtora responsável pela construção do empreendimento.

16.2. O CLIENTE declara ainda que:

a. Não tem ações cíveis, criminais ou títulos protestados contra si;

b. Não emite cheque sem fundos;

c. Não está cadastrado nos serviços de proteção ao crédito (SCP, SERASA etc.); e

d. Não é curatelado ou interditado.

17 Mandato

17.1. O CLIENTE declara ter ciência e ratificar o mandato legal conferido à EBM pelo art. 1º, inciso VII, da lei 4.864/65, combinado com o art. 63, § 5º, da lei 4.591/64, podendo representá-lo em escrituras públicas ou particulares de alienação de seus direitos, convencionar com terceiros, de sua livre escolha, a cessão, ou promessa de cessão de seus direitos e obrigações, relativamente às unidades autônomas, bem como das benfeitorias e construções correspondentes à mesmas unidades autônomas e, também, a sub-rogação nos direitos e obrigações deste decorrentes, podendo ajustar preço, forma de pagamento, dar e receber quitação, sem impedimento algum; estabelecer e aceitar cláusulas e condições, mesmo que restritivas de direitos, autorizar abertura de matrículas, bem como todos os registros, averbações e cancelamentos na circunscrição imobiliária competente, assinar os respectivos contratos, seja por instrumento particular ou público; descrever e caracterizar o imóvel, praticar todos os atos necessários à transferência da titularidade do IPTU da unidade adquirida para o nome do CLIENTE junto à Prefeitura Municipal competente, incluindo, mas não se limitando a: requerer a abertura de cadastro individual, apresentar documentos, firmar requerimentos e declarações, indicar endereço de cobrança e praticar demais atos necessários ao cumprimento dessa finalidade, podendo, enfim, praticar todos atos que forem necessários.

Este Contrato foi assinado eletronicamente, declarando o CLIENTE ter lido todo o documento e seus anexos, estando ciente e de acordo com todos os seus termos.

Data e assinaturas na página seguinte.

Página de assinaturas das Condições Gerais que é parte integrante e inseparável do CONTRATO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE UNIDADES AUTÔNOMAS E OUTROS PACTOS

Goiânia, 22 de Julho de 2025.

EBM: BRASIL INCORPORACAO 209 SPE LTDA

CLIENTE: ALBA FERREIRA DE AGUIAR

Testemunha:

ORLANDO FERREIRA DE AVELAR FILHO
CPF: 974.346.042-04

ALEXANDRE DUTRA SANTOS
CPF: 013.817.351-69

EBM